

1504064-42.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Fernanda Galizia Noriega

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 180, caput e artigo. 171, caput , todos na forma do artigo 69, todos do Código penal, porque em data e local incertos, porém no período compreendido entre 05 de novembro de 2016 e 12 de fevereiro de 2021, próximo ao Largo da Concórdia, nesta comarca e capital, adquiriu e recebeu, em proveito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1504064-42.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504064-42.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANANIAS RODRIGUES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Galizia Noriega

Vistos.

ANANIAS RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 180, caput e artigo. 171, caput , todos na forma do artigo 69, todos do Código penal, porque em data e local incertos, porém no período compreendido entre 05 de novembro de 2016 e 12 de fevereiro de 2021, próximo ao Largo da Concórdia, nesta comarca e capital, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, sabendo que se tratava de bem de origem ilícita, um aparelho celular marca Samsung, pertencente a Célia Aparecida Godinho. Consta ainda que, nos dias 09 e 12 de fevereiro de 2021, em horários indeterminados, nesta cidade, o réu obteve para si, de forma continuada, vantagem ilícita total de R\$ 600,00 (seiscentos reais), em prejuízo de Paola Franco Delgado, induzindo a vítima em erro por meio fraudulento. Boletim de ocorrência (fls. 03/06). Auto de exibição e apreensão (fls. 15/16). Folha de antecedentes e certidões (fls. 30/32 e 28/29). Designada audiência virtual para a proposta de ANPP (fls. 79). O réu e seu defensor não aceitaram o acordo proposto pelo Ministério Público (fls. 91/92).

Recebida a denúncia (fls. 93). O réu foi citado (fls. 95).

Apresentada defesa prévia em favor do réu (fls. 97/133).

Ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência virtual (fls. 172 e 175/176).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, duas testemunhas comuns e interrogado o réu.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do CPP.

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado por alegação de ser vítima de racismo estrutural e aduzindo ser atípico o fato descrito na denúncia (estelionato) e não haver prova da prática do delito – art. 386, III e IV do Código de Processo Penal. Aduz não haver prova da receptação, tendo o réu adquirido o bem em uma loja, por valor que não é desproporcional.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente em parte.

Autoria e materialidade do delito de receptação estão comprovadas nos autos e a prova produzida incrimina o réu, tratando-se, entretanto, de hipótese de reconhecimento de receptação culposa. No tocante ao delito de estelionato, a prova colhida em juízo não teve o condão de confirmar os fatos narrados na denúncia. Afasta-se a alegação de que teria sido o acusado vítima de racismo estrutural, não tendo sido produzida qualquer prova que demonstre tenha sido o réu abordado pela polícia em razão de sua cor de pele, ou tenha sofrido qualquer espécie de perseguição em razão de sua raça. Nada se produziu sob o crivo do contraditório que pudesse justificar as alegações defensivas nesse tanto.

No mérito, o conjunto probatório foi analisado, entendendo-se demonstrada a prática do crime de receptação culposa e não demonstrada a prática do crime de estelionato, por insuficiência de provas e não por atipicidade da conduta, havendo indícios de possível prática delitiva ao receber dinheiro de suposta associação marcando encontro em uma banca de jornais, como se verificou no caso em apreço.

A vítima, Paola, reconheceu o réu em juízo. Fez um pagamento de 300 reais para o réu para fazer parte da associação, para ter um espaço dentro da feirinha de madrugada. Não lembra direito para que era a associação, ele só falou da associação. Interessou-se porque ele garantia que teria um espaço reservado dentro da feirinha da madrugada, assim que a feirinha abrisse. A associação garantia. Ele deu um papel, um recibo. Não lembra quando fez o pagamento. Era para um box no shopping novo, ainda não aberto. Estava fazendo a segunda filiação com o senhor e chegou a polícia. Informou-se e viu que não seria possível ter um espaço dentro da feirinha por 300 reais. Disse que com os 300 não precisaria pagar mais nada, nem luvas. Tinha que pagar condomínio para a feirinha. Não sabe o custo do condomínio, acha que é um pouco mais de mil reais. Trabalha na rua e queria sair da rua para trabalhar no shopping. Achava que ia pagar os 300 reais da associação e continuaria pagando o condomínio. Ia ter todo o apoio da associação, sempre, todas as pessoas afiliadas, com o senhor. Pagou os 300 reais para ter um box. Só soube que era fraude quando a polícia chegou. Estava afiliando seu filho também para ter direito a dois box lá dentro. Para conseguir um box tem que comprar. Estava averiguando os preços e é bastante caro, 180 a 200 mil reais para comprar um box. Não sabe de quem compra. É a conversa dos camelos da rua. Procuraria os donos direto da feirinha para comprar, mas não sabe quem são as pessoas. Pagou para o senhor Ananias a primeira vez, 300 reais e a segunda vez também pagou 300 reais, diretamente para o réu. Não utilizou nada da associação. Não recebeu o dinheiro de volta. Foi a declarante quem procurou o réu, pois as amigas já tinham falado da associação e pegou o contato com elas. Trabalha na rua. Vende lanches da Colômbia. Muitas pessoas estavam falando dele. As amigas falaram que tinha uma pessoa que estava vendendo espaço dentro do shopping novo. Não falaram que a associação era para defender os direitos. Pagando a associação estaria garantido o espaço. Era a única

finalidade da associação. Já tinha feito um pagamento em seu nome e no dia que a polícia chegou estava fazendo o segundo pagamento para o filho. Poderia ter até 3. Quando a polícia chegou já tinha entregado o dinheiro ao réu. Fez um cadastro que ficou com o réu. Recebeu apenas o recibo. Não sabe se a associação já fez algo pelos ambulantes da rua, nem conhecia a associação. Está no Brás faz 3 anos e meio. Sempre trabalhou na região do Brás. As pessoas que falaram de Ananias não tinham box. Todo mundo estava com medo de se associar, porque o dinheiro não estava sobrando. Tinham medo de ser golpe, mentira, mas resolveu se associar porque ele estava garantindo. Falou para Ananias que muita gente tinha medo de se associar. Não falou o nome das pessoas que indicaram Ananias na delegacia porque ninguém perguntou. Muitas pessoas falaram que ele estava vendendo box, mas não indicou nenhum nome. Falou com Ananias por telefone quando fez a filiação do filho e só combinaram o lugar para se encontrar. Não falou sobre compra de box na conversa; falou sobre espaço no shopping novo da madrugada. O réu mandou o endereço da associação, fotos. Marcou com ele na rua porque para ele não tinha problema e era melhor para a declarante, pois onde ele trabalha era longe para a declarante. Ele deu a opção. Marcou com ele um dia e ele não conseguiu chegar. Não lembra a data, tem que olhar em suas conversas, se ainda estão no celular. Foi o réu quem desmarcou, não lembra o motivo. Foi o réu quem marcou o encontro para o dia seguinte, ao meio dia. Ele disse que ia encontrar a declarante no lugar em que estivesse. Marcaram dois ou três lugares até finalmente concordarem. Nunca ouviu dizer que alguém tivesse comprado um box por 300 reais. Nunca viu Ananias na região do Brás. Não sabe de alguém que tenha se beneficiado da associação. O Brás é muito grande. Já trabalhou no Brás todo. Nunca foi testemunha de ação trabalhista. Quando encontrou o réu havia uma pessoa junto com ele, a escolta dele, segurança. E no lugar em que a declarante estava havia muitas pessoas. Não conhecia o senhor que chegou junto com Ananias, o escolta. Não conhece a banca do Maguila. Marcou de esperar na banca, mas não conhece o senhor. O réu ofereceu trabalho para a declarante. A declarante não ofereceu nada para ele. Não ofereceu rifa de jogo para ele. O réu ofereceu trabalho para fazer o que ele fazia no Brás, falar para as pessoas entrarem na associação. Ele falou em porcentagem, salário, mas não se interessou. Estava em um grupo de associados, dos afiliados da associação, no whatsapp. No grupo sempre falavam da associação, estava no grupo, mas nunca conversou. Ninguém comentou ter comprado algum box no grupo. Era muita coisa. Só escutava. Os áudios eram muito grandes. Não frequentou o escritório do Consórcio. Os policiais civis ouvidos em juízo relataram que fizeram a abordagem do acusado, em uma banca de jornal, quando ele negociava um box com a vítima. Relataram que pegaram recibo, dinheiro e levaram todos para a delegacia para apresentar para a autoridade. O celular é de praxe consultar e um dos telefones tinha boletim de ocorrência de furto. O réu falou que comprou o celular em loja de conserto, mas não lembra o valor. Não era exorbitante. Ele não falou o nome da loja ou do vendedor e não apresentou documento do celular. Os aparelhos foram apreendidos para averiguação. Já tinham informações da negociação de box e ficaram nas imediações para ver se realmente iria acontecer. Ele tinha apelido de Obama. Perceberam a presença e foram para cima dele. Viram a vítima entregando dinheiro para ele e ele estava fazendo um recibo de venda, alguma coisa assim. Os dois foram apresentados para a autoridade. A informação que tinham de reclamações era de venda de box da nova feira da madrugada.

O policial Carlos relatou que fez alguns contatos com pessoas que pagaram para a compra de box, mas todas foram chamadas e ninguém quis comparecer, por temerosidade, mas declararam que ele estava vendendo box. Questionou o réu sobre como estava vendendo o que não era dele e ele disse que não tinha golpe nenhum, porque a feira ainda não estava pronta, só na frente é que saberiam se era golpe ou não. Receberam informações pela base sobre a negociação. Até na própria rua o pessoal comenta muito. Um dia falou: vamos ver se pegamos. Tiveram a informação da negociação e ficaram andando na rua, próximo à antiga feira da madrugada. Não gosta de frequentar o local, os horários são completamente diferentes. Ele estava negociando na banca de jornais quando foi pego. Na abordagem ele tinha em poder dele o dinheiro, a pessoa, latina, entregou o dinheiro e quando ele passou recibo

abordaram. Viram ela entregar o dinheiro. Era 300 reais. Cada box ele vendia por 300 reais. Ele tinha documentos da associação, recibo, cartão. Não tinha notícia da associação até então. Não sabia que era um shopping, achava que era o que acontecia durante a madrugada.

Rubens, representante da empresa circuito das compras, disse ter conhecido o réu no dia dos fatos. Foi chamado como representante da empresa. A empresa ganhou concessão em 2014/2015 para a construção do shopping com boxes e lojas. A prefeitura dá uma permissão - TPU - os boxes não tem custo, não são comercializados e há aluguel de 390 reais por metro quadrado. As lojas serão comercializadas e o valor depende da metragem e da localização, variando de 38 a 50 mil reais o metro quadrado. Desconhece associação da feirinha da madrugada. Trabalha no SAC da empresa, atualmente cuida da feira da madrugada provisória. Ouviu comentários de várias pessoas falando que estavam comprando box. É prática ilegal. Não ouviu falar especificamente de Obama Brasil. No dia dos fatos disseram que um senhor estava vendendo box do novo empreendimento em nome da empresa. Ele recebeu de uma mulher 300 ou 400 reais. Confirma que o empreendimento tem 4 mil boxes, 1215 lojas e 38 lanchonetes. O cadastro e emissão de TPU são feitos pela prefeitura. Pelo anexo 8 da licitação a empresa não escolhe; os TPUs foram sorteados com um box. A empresa não seleciona os comerciantes. Não tem contato com os ambulantes. Trabalha no SAC.

Aldo, testemunha de defesa, apresentou seu RNE e disse conhecer o réu desde 2008/2010, da feirinha da madrugada. Trabalha na feira da madrugada como vendedor de rua; não trabalha no shopping; não tem TPU, mas tem CNPJ. Monta sua banca todo dia, às vezes "o rapa" não deixa. Cada dia monta em um lugar. Vende roupas. Não tem autorização da prefeitura. Todo mundo conhece Ananias de um programa de TV sobre o Brás. Faz parte da associação da feirinha da madrugada. Não paga nada para ser da associação. A associação faz trabalhos gráficos, divulga peças, as modelos da associação são mais baratas do que as do Brás. Afiliou-se faz mais ou menos um ano. A associação ficava no largo da concórdia. Pagou para Ananias, 300 reais e ele fez um comprovante, em 28/02/2020. Guardava o documento, pois era o único comprovante. Apresentou a carteirinha da associação. Não paga por mês. Não precisou de assistência jurídica por parte da associação. Conhece outras pessoas afiliadas; a maioria das pessoas. Já escutou falar sobre pagamento de propina para trabalhar; não tem condição de pagar propina. Não sabe de alguém que tenha comprado box de Ananias. Todo mundo do Brás sabe que o shopping vai abrir e "vai acabar com a gente". O preço é de 200 a 300 mil; o shopping é para lojistas do Brás. Paga para a associação quando precisa de gráfica e a gráfica entrega. Tem maquininha pague fácil, fez pelo banco, mas sabe que a associação disponibiliza maquininha.

Alberto, testemunha de defesa, disse conhecer o réu faz mais de 10 anos. Foi convidado para participar da feira da madrugada, para desfiles. O réu é dirigente de uma associação dos ambulantes, da feira da madrugada. Os associados estão trabalhando de maneira irregular e Ananias estava regularizando junto ao MP, prefeitura. Ele estava pleiteando o espaço da associação. Eram ambulantes irregulares, alguns tinham TPU. Não se paga nada para fazer parte da associação. O lojista apenas fornece os documentos para quando estivesse organizada a feira do Brás. A associação cuida apenas do aspecto social. Sabe disse indo ao Brás. Tem bastante conhecido. A associação tem 3 mil pessoas. Sobrevive através do sr. Ananias, o Presidente. A sede da associação era no Brás, agora é na zona leste. As despesas da sede são custeadas por Ananias. O imóvel é dele. É de graça para se associar. Ele atuava no aspecto social mesmo. Tem conhecimento de algumas reportagens sobre a feira da madrugada, pois o réu lhe manda links. Sobre o novo shopping circuito das compras sabe que o réu pleiteou várias vezes para a associação dele, mas abriram caminho para outras pessoas. Sabe que há muita politicagem no pátio do Pari. Pessoas foram retiradas, mercadorias apreendidas inúmeras vezes. Houve uma ação coletiva através da associação. Tem conhecimento dos requisitos legais de uma associação. Sua esposa foi vice presidente da associação, mas saiu porque ficou grávida. Ela viu os estatutos. Não sabe se houve alguma convocação de assembleia.

As demais testemunhas arroladas pela Defesa, ouvidas em juízo informaram desconhecer os fatos narrados na denúncia e relataram ter conhecimento de que o

acusado solicitou providências para a melhoria das condições dos trabalhadores da região da Feira da Madrugada. Nada souberam esclarecer efetivamente sobre as acusações do processo.

Interrogado, o réu negou as acusações. Disse que tem 4 celulares. Tem uma entidade com 7 mil associados. O Brás é um lugar conhecido por não ser muito legal expor aparelhos de celular caros. Como tem muitos grupos de whatsapp tem celulares simples, com pouca memória. Um celular ficou apreendido. Anda muito no Brás e orienta os associados e compradores de fora a não expor muito os celulares. Comprou o celular no Largo da Concórdia, de uma assistência técnica e falou para o policial, pediu para ir averiguar, falou que tinha a nota. O policial foi arrogante e falou que não era problema dele, que o interrogando tinha que ver isso de frente ao juiz. Era o chefe da investigação da polícia. Todas as cadeiras da administração da delegacia estava presente na prisão do interrogando. Foi o chefe da investigação quem deu voz de prisão ao interrogando e falou que não tinha tempo para ir investigar o lugar da compra do celular. Falou que podia abrir o celular, tirou foto da assistência técnica para ver se a câmera era boa. Pagou 120 reais ou 130. O valor está nos autos. Tem nota fiscal. Tirou foto até do rapaz que vendeu o celular. Era um J5, alguma coisa assim. Eles não foram investigar. Pediu para o advogado para fazer perícia do celular. Era outro advogado. Fez faculdade de assistência social. Viu muita injustiça, "maracutaia. Informou em sua oitiva sobre o funcionamento da associação e das medidas em benefício dos associados, negando a prática do crime de estelionato.

As provas produzidas são suficientes apenas para a procedência da ação penal no tocante ao delito de receptação, mister se fazendo o reconhecimento do delito na modalidade culposa, pois ausente prova da ciência efetiva da origem ilícita do bem. Insuficientes, entretanto, para a comprovação do crime de estelionato imputado ao réu, mister se fazendo a aplicação do princípio in dubio pro reo.

A vítima, ouvida em juízo, disse ter sido enganada pelo réu que lhe prometeu um lugar na feira da madrugada, mediante o pagamento de 300 reais. O réu, por sua vez, alega que o pagamento foi feito para que a vítima fizesse parte da associação presidida pelo réu.

Os policiais relataram que receberam denúncia e presenciaram o réu receber dinheiro da vítima, supostamente referente à venda de box, porém, relataram que o réu informou ser presidente de uma associação e possuía documentos referentes a tal associação. A polícia não logrou esclarecer como efetivamente teve conhecimento da entrega do dinheiro no local dos fatos, mas o policial Carlos informou que várias pessoas teriam alegado que pagavam pelos supostos boxes, mas ninguém quis comparecer para testemunhar.

A Defesa logrou êxito em comprovar nos autos a efetiva existência da associação e as demais provas produzidas trouxeram elementos para informar os valores para a aquisição de box na feira da madrugada, inclusive no novo shopping, superando, em muito, os valores do pagamento efetuado pela vítima, o que era de conhecimento da própria vítima. Ademais, produziu a Defesa provas no sentido de que o réu é pessoa que ajuíza ações para a verificação da regularidade da Feira da Madrugada, juntado documentos, o que também se confirmou pela prova testemunha produzida pela Defesa em juízo.

É certo que o pagamento da associação na rua como foi feito no presente processo, ensejando o flagrante, traz algum indício de possível irregularidade, pois, ao menos em tese, o pagamento de mensalidade de associação ou de taxa para associar-se deveria ser efetuado de maneira formal, na própria entidade.

De outra quadra, considerando a existência de associação, com diversos associados, não se mostra razoável que apenas uma pessoa tenha "denunciado" o réu, alegando que ele prometia conseguir lugar na feira da madrugada, tendo a Defesa comprovado nos autos, por prova testemunhal, como seriam realizadas as vendas do novo shopping da feira da madrugada, com uma parte a ser concedida a título gratuito, desde que preenchidos certos requisitos e outras a serem comercializadas, por valores muito superiores ao valor do pagamento efetuado pela vítima.

A prova oral trouxe aos autos elementos sobre a existência de suposta venda ilegal de lugares na feira da madrugada, mas não atribuiu tal venda ao acusado de forma a

comprovar os fatos alegados na denúncia com a certeza necessária para a procedência da ação penal.

Verifica-se, portanto, que não restou comprovada a prática do delito de estelionato, apresentando a Defesa elementos a demonstrar que o valor pago pela vítima, ainda que de forma pouco convencional, na rua, seria, em tese, para que a vítima fizesse parte da associação presidida pelo réu e existindo dúvida sobre o efetivo destino do valor e ausente comprovação efetiva de suposta promessa ilegal feita pelo acusado, não há que se reconhecer a prática delitiva, porquanto a dúvida deve beneficiar o acusado, aplicando-se o princípio *in dubio pro reo*.

Patente a dúvida acerca da finalidade do valor pago pela vítima. De um lado há nos autos prova produzida pela própria Defesa no sentido de que para fazer parte da associação era de graça - testemunha Alberto. De outro lado, o réu afirmou que o valor cobrado era para fazer parte da associação e não se sabe ao certo a que título efetivamente foi recebido o pagamento efetuado pela vítima, mas, repita-se, a dúvida deve beneficiar o acusado, não tendo sido o conjunto probatório harmônico o suficiente para a comprovação do delito de estelionato ao réu imputado.

Repita-se que foram ouvidas testemunhas que informaram os valores referentes às lojas do novo shopping "Feira da Madrugada", com valores altíssimos e que muito diferem dos 300 reais, havendo, ainda, informação de que parte dos boxes deveria ser cedida a pessoas cadastradas, restando demonstrado que o réu não teria nenhum ingerência na distribuição de lojas e boxes.

No tocante ao telefone celular apreendido em poder do acusado, de origem comprovadamente ilícita, os argumentos apresentados pelo acusado não tem o condão de excluir sua responsabilidade.

O fato de que o acusado foi encontrado na posse de bem que era produto de crime anterior tem o condão de inverter o ônus probatório, acarretando ao réu a obrigação de demonstrar que recebeu licitamente o bem com ele encontrado.

Nesse sentido:

Recurso de apelação nº 0031601-20.2013.8.26.0050

Relator: Exmo. Des. Paulo Rossi

Comarca: São Paulo

Órgão julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento: 26/03/2014

Data de registro: 01/04/2014

Outros números: 316012020138260050

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPÇÃO (Artigo 180, "caput", do Código Penal). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPABILIDADE QUE EMERGEM CRISTALINAS DOS ELEMENTOS DE PROVA CARREADOS AOS AUTOS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM NÃO COMPROVADO. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis às circunstâncias judiciais. (Súmula nº 269, Superior Tribunal de Justiça). Pena cumprida. Recurso parcialmente provido.

Contudo, desse ônus não se desincumbiu, na medida em que, em seu interrogatório, limitou-se a dizer que os policiais o incriminaram indevidamente, versão que se mostrou inverídica, porquanto comprovou-se nos autos que o celular era de origem espúria.

Ainda que tenha o réu adquirido o celular em uma loja de assistência técnica, o fez apenas com o recebimento de um simples recibo de compra, desprovido da nota fiscal do produto, o que permitiria presumir que o bem poderia não ser de origem lícita, ainda que não tenha efetuado pagamento em valor desproporcional, por se tratar de um celular supostamente antigo.

Não se encontra, entretanto, demonstrado o dolo, ou seja, a efetiva ciência da origem ilícita do bem, pois o réu relatou que comprou o celular barato, simples, em uma loja de assistência técnica, não tendo conhecimento de que se tratava de produto de crime.

É certo que a Defesa apresentou uma nota fiscal pouco legível, a dar algum respaldo à alegação de que o celular foi comprado em uma loja (fls. 166). Posteriormente, apresentou nova cópia do documento, legível (fls. 454), contudo, ainda que legível a nota fiscal, não há comprovação alguma da origem do celular adquirido pelo acusado (nota fiscal) e não poderia haver, pois produto de crime, o que se comprovou pelo boletim de ocorrência juntado aos autos. Assim sendo, tem-se que o réu agiu de maneira negligente, ao comprar um celular em uma loja de assistência técnica, sem que tivesse prova documental da origem lícita do bem, não bastando, para tanto, o documento apresentado pela Defesa.

Assim, a absolvição do réu pelo crime de receptação é meta impossível de se alcançar, mister se fazendo o reconhecimento da receptação culposa, como ressaltado alhures.

Caracterizado o crime de receptação culposa, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal, pois o réu é primário e não ostenta maus antecedentes. Pena-base, portanto, em 01 mês de detenção.

Na segunda fase, não se verificam agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, à minguia de causas de aumento ou de diminuição, a pena é fixada, em definitivo, em 01 (um) mês de detenção.

Não há previsão de pena pecuniária cumulativa.

O réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos, em benefício de instituição de saúde a ser indicada pela Vara das Execuções Criminais.

Na hipótese de revogação do benefício ora concedido, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal, o que faço para:

A) CONDENAR o réu ANANIAS RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) mês de detenção, regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos, em benefício de instituição de saúde a ser indicada pela Vara das Execuções Criminais, por incurso no art. 180, § 3º, do Código Penal c.c art. 43, inciso I e 44 do Código Penal.

B) ABSOLVER o réu ANANIAS RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, da imputação que lhe foi feita por incurso no art. 171, caput, do Código Penal, com fulcro no disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Faculto o apelo em liberdade, pois o réu respondeu em liberdade ao processo e não se verificou a ocorrência de fato novo capaz de ensejar a decretação da sua prisão preventiva neste momento.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Condeno o réu ao pagamento de 100 (cem) UFESP's, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

P.R.I.C.

São Paulo, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA